

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7501/2537

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนानันต์
จำกัด

ร้อยตำรวจเอก จุลชิต โปษยานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192, มาตรา 1129

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
พ.ศ.2522 มาตรา 44

พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517 มาตรา 20

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 44 วรรคแรก การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือ
นายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หมายความว่าถึงเฉพาะการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
เท่านั้นที่จะต้องขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ส่วนการมอบอำนาจให้
ฟ้องคดีแม้จะถือว่าเป็นการตั้งตัวแทนก็ไม่ต้องขออนุญาตต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพราะการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเป็นอำนาจทั่วไปที่บุคคลมีอยู่ตาม
กฎหมาย การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องซื้อขายหุ้นตามปกติแต่
เป็นการซื้อขายหุ้นในกรณีพิเศษจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1129 แต่อย่างใดและตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 20 บัญญัติว่า การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้เฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์อนุญาต และโดยสมาชิกเท่านั้น แสดงว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้ เฉพาะสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นซึ่งจำเลยก็ทราบดีแต่ก็ยังยินยอมแต่งตั้ง ให้โจทก์เป็นตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อจำเลยสมัครใจเข้าซื้อขายหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จะอ้างว่าถูก เอาเปรียบไม่ได้ ตามบันทึกข้อตกลงมีการคิดคำนวณหนี้ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์และมีการนำเงินที่จำเลยวางไว้เป็นประกันพร้อมดอกเบี้ยกับมูลค่าหุ้นที่จำเลยมีอยู่มาตี ราคานำมาหักชำระหนี้ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์และมีการตกลงผ่อนชำระกันไว้ แสดงให้ เห็นว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาให้เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือรับสภาพหนี้รับสภาพหนี้มี ผลผูกพันใช้บังคับได้ตามกฎหมาย จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่า เอกสารท้ายฟ้อง ไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ตามกฎหมาย จำเลยไม่เป็นหนี้โจทก์จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ แสดงว่าจำเลยปฏิเสธไม่ชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ทั้งหมดถือได้ว่าจำเลยไม่ ถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลาตามหนังสือรับสภาพหนี้ โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินตาม หนังสือรับสภาพหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดได้ และเมื่อจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดในการชำระ หนี้โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดนายสุรพลและนายบุญส่ง ผู้รับมอบอำนาจได้มอบอำนาจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโจทก์ และตกลงให้ โจทก์เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตลอดจนออกเงินทดรองและค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมดและเรียกเก็บ เงินกับจำเลยภายหลัง หลังจากที่จำเลยได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโจทก์แล้ว จำเลยได้ให้โจทก์ซื้อขายหลักทรัพย์หลายครั้ง ปราบกฏว่าการซื้อขายหลักทรัพย์จำเลย

เป็นหนี้โจทก์ ตามบันทึกข้อตกลงเป็นเงินจำนวน 344,783.46 บาท โจทก์ทวงถาม แต่จำเลยเพิกเฉยโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน จำนวน 686,401.46 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของต้น เงิน 344,783.46 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การมอบอำนาจตั้งตัวแทนเป็นการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติของ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2522 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 มาตรา 44 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์มิได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีอำนาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่จำเลยได้ หากโจทก์ ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่จำเลยในตลาดหลักทรัพย์ โจทก์จะต้องมีหลักฐานมา แสดงต่อจำเลยได้หนังสือรับสภาพหนี้โจทก์ทำขึ้นเองเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. อันมีโทษตาม มาตรา 70 จึงเป็นโมฆะและฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ มาตรา 172 โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยเพราะจำเลยไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ตามกฎหมาย โจทก์ไม่สามารถแสดงหลักฐานให้อยู่ในฐานะที่จะ รับชำระหนี้จากจำเลยได้เพราะโจทก์ไม่เคยมีใบหุ้นที่อ้างว่าซื้อให้จำเลยเก็บรักษาไว้ เป็นประกันหนี้จริงแต่ประการใด และฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 344,783.46 บาทพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 44 วรรคแรก บัญญัติว่า "การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน" เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกใช้บังคับเพื่อควบคุม การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นพิเศษ การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมหมายความว่า เจาะจงเฉพาะการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้นที่จะต้องขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ส่วนการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแม้จะถือว่าเป็นการตั้งตัวแทนก็ไม่ต้องขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเป็นอำนาจทั่วไปที่บุคคลมีอยู่ตามกฎหมาย การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 44 โจทก์มีอำนาจฟ้องและฟ้องโจทก์บรรยายว่า จำเลยตั้งโจทก์เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดจนออกเงินทดรองค่าใช้จ่ายเนื่องในการนี้ทั้งหมดในการซื้อและขายหลักทรัพย์ จำเลยเป็นหนี้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระตามบันทึกข้อตกลง พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 686,401.46 บาท คำฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและทำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 จำเลยทำสัญญาให้โจทก์ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แทน ซึ่งจำเลยก็ทราบดีว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเข้าไปซื้อ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ต้องซื้อผ่านบริษัทสมาชิกซึ่งไม่มีกฎหมายห้าม เมื่อโจทก์ทำการซื้อหรือขายหุ้นแทนจำเลยตามคำสั่งของจำเลย โดยผ่านบริษัทสมาชิกหลักฐานการซื้อขายหุ้นก็ต้องกระทำในนามของบริษัทตัวแทนที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หลักฐานการซื้อขายหุ้นระหว่างโจทก์กับจำเลย

จึงมีแต่ใบสั่งซื้อส่งขาย จะไปเอาหลักฐานการซื้อขายหุ้้นมาย่อมไม่ได้ การซื้อขายหุ้้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องซื้อขายหุ้้นตามปกติ แต่เป็นการซื้อขายหุ้้นในกรณีพิเศษจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 แต่อย่างใดและตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 20 บัญญัติว่า การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้เฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์อนุญาตและโดยสมาชิกเท่านั้น แสดงว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้เฉพาะสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งจำเลยก็ทราบดีแต่ก็ยังยินยอมแต่งตั้งให้โจทก์เป็นตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อจำเลยสมัครใจเข้าซื้อขายหุ้้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จะอ้างว่าถูกเอาเปรียบไม่ได้มีการคิดคำนวณหนี้ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์มีการนำเงินที่จำเลยวางไว้เป็นประกันพร้อมดอกเบี้ยและมูลค่าหุ้้นที่จำเลยมีอยู่มาตีราคานำมาหักชำระหนี้ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์และมีการตกลงผ่อนชำระกันไว้แสดงให้เห็นว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาให้เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือรับสภาพหนี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตามกฎหมาย จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่า ไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ตามกฎหมาย จำเลยไม่เป็นหนี้โจทก์จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบว่าจำเลยปฏิเสธไม่ชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ทั้งหมด ถือได้ว่าจำเลยไม่ถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลาตามหนังสือรับสภาพหนี้ โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดได้ และเมื่อจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดในการชำระหนี้ โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ได้

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ